

hessenschau

Beschwerden abgewiesen

Hessen-AfD darf als Verdachtsfall eingestuft werden

Der hessische AfD-Landesverband darf vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft werden. Das hat der Verwaltungsgerichtshof entschieden. Allerdings hätten weder Verfassungsschutz noch Landesregierung die Öffentlichkeit darüber informieren dürfen.

Stand: 29.09.25, 15:27 Uhr



Bild © picture_alliance_dpa_Archiv

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel hat entschieden, dass der Verfassungsschutz den hessischen Landesverband der AfD als rechtsextremen Verdachtsfall einstufen und beobachten darf. Das teilte VGH am Montag (29.09.2025) mit. Bestätigt wurde damit unter

anderem eine Entscheidung im Eilverfahren des Verwaltungsgerichts Wiesbaden vom November 2023.

Das Landesamt für Verfassungsschutz hatte bereits vor rund drei Jahren die AfD Hessen als Verdachtsfall eingestuft. Im November 2023 entschied das Verwaltungsgericht Wiesbaden, dass die Partei beobachtet werden darf. Die AfD war unter anderem deshalb vor den Verwaltungsgerichtshof gezogen. Strittig war auch, inwieweit die Einstufung als Verdachtsfall öffentlich gemacht werden darf.

In seiner Begründung schloss sich der VGH der Einschätzung des Verwaltungsgerichtes an. Es gebe Anhaltspunkte für Bestrebungen bei der AfD, die "gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung" gerichtet seien. Die AfD trete für einen "ethnischen Volksbegriff" ein. Es gebe etwa Aussagen, die sich gegen die Menschenwürde von Ausländern als ethnisch "Fremde" richteten.

Bekanntgabe der Beobachtung war rechtswidrig

Allerdings entschied der VGH auch, dass der Verfassungsschutz die Beobachtung der AfD nicht hätte öffentlich bekanntgeben dürfen. Auch damit bestätigte er die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden: Das hatte geurteilt, dass eine öffentliche Bekanntgabe der Beobachtung eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage brauche. Denn es habe Auswirkungen auf das Recht der AfD, gleichberechtigt am Prozess der Meinungs- und Willensbildung des Volkes teilzunehmen.

Auch das hessische Innenministerium hätte nicht per Pressemitteilung über die Beobachtung der AfD informieren dürfen, entschied der VGH. Er wies eine Beschwerde des Ministeriums gegen die entsprechende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden zurück.

Beschwerde über Rhein-Äußerung abgewiesen

Der VGH wies eine weitere Beschwerde der AfD zurück, die sich auf Äußerungen von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bezog: Rhein hatte

die AfD 2022 als "im Kern radikal und gefährlich" bezeichnet. Dagegen wehrte sich die Partei.

Der VGH erklärte sich für nicht zuständig für diese Beschwerde, da der Ministerpräsident als Verfassungsorgan gehandelt habe. Somit gehe es hier nicht um eine verwaltungsrechtliche, sondern um eine verfassungsrechtliche Angelegenheit. Zuständig sei der Hessische Staatsgerichtshof.

AfD will sich weiter wehren

Die AfD kündigte an, sich weiter gerichtlich gegen die Einstufung als Verdachtsfall zu wehren. "Nach der Entscheidung im Eilverfahren geht es nun im Hauptsacheverfahren vor das Verwaltungsgericht Wiesbaden", heißt es in einer Pressemitteilung.

Damit bezog sich die Partei darauf, dass der Hessische Verwaltungsgerichtshof bislang lediglich in einem Eilverfahren entschieden hat - unanfechtbar und höchstens mit der Möglichkeit einer Verfassungsbeschwerde.

Bundes-AfD: Gesichert rechtsextremistisch?

Während der AfD-Landesverband in Hessen nach der aktuellen Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft werden darf, beschäftigt sich auch auf Bundesebene ein Verfahren mit der Partei. Dabei geht es um die [Einstufung der AfD als "gesichert rechtsextremistisch" ↗](#).

Dagegen hatte die Partei im Mai im Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht Köln geklagt. Der Verfassungsschutz gab daraufhin eine sogenannte Stillhalteusage ab: Bis zur Entscheidung wird er die AfD öffentlich nicht mehr als "gesichert rechtsextremistisch", sondern nur noch als Verdachtsfall einstufen. Wann das Gericht entscheidet, ist derzeit offen.

Innenminister: "Endlich Rechtsklarheit"

Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) begrüßte die neue Gerichtsentscheidung: "Sie bringt endlich Rechtsklarheit in einer für unsere Demokratie zentralen Frage." Der Verwaltungsgerichtshof habe die Auffassung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden bestätigt, "dass die AfD in Hessen gegen die Menschenwürde und das Demokratieprinzip verstößt".

Poseck kündigte an: "Das Landesamt für Verfassungsschutz wird den Beschluss auswerten und die daraus folgenden Konsequenzen für den weiteren Umgang mit der hessischen AfD ziehen." Der Innenminister, einst höchster Richter Hessens, hatte vor rund drei Wochen das [lange Verfahren um die AfD-Einstufung kritisiert](#). Das Land habe einen "Maulkorb" erhalten, dem Verfassungsschutz seien "Fesseln angelegt", hatte Poseck gesagt. Deshalb tauche die AfD in dem im September veröffentlichten Bericht des LfV auch nicht auf.

FDP und Grüne befürworten Entscheidung

Laut der Grünen-Fraktion im Landtag unterstreicht der neue Gerichtsbeschluss, dass die AfD längst keine Protestpartei mehr sei: "Sie wendet sich gegen unsere Freiheit, unsere Demokratie und gegen die Menschenwürde. Deshalb wird sie völlig zu Recht vom Verfassungsschutz beobachtet."

Die FDP-Fraktion befand: "Die hessische AfD hat es bis heute nicht geschafft, sich von Rechtsextremisten wie Björn Höcke, dem sogenannten Flügel und der Identitären Bewegung zu distanzieren - im Gegenteil: Flügel und Freunde der Identitären Bewegung sind Teil der Fraktion."

Was die Einstufungen bedeuten

Der Verfassungsschutz ordnet mögliche Fälle verfassungsfeindlicher Bestrebungen in [drei Kategorien](#) ein: "Prüffälle", "Verdachtsfälle" und "gesichert extremistische" Fälle. Das Anlegen eines **Prüffalls** ist laut ARD-Rechtsredaktion der erste Schritt im Verfahren. Hierbei wird vorgeprüft, ob genügend Anhaltspunkte für eine Beobachtung

vorliegen. Der Verfassungsschutz kann in diesem Stadium lediglich Informationen aus offen zugänglichen Quellen sammeln.

Wenn es aus Sicht der Behörde tatsächliche Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Bestrebung gibt, wird die Angelegenheit zum **Verdachtsfall** hochgestuft. Ab dieser zweiten Stufe darf der Verfassungsschutz die Gruppierung beobachten, etwa mit V-Leuten oder mittels Telekommunikationsüberwachung.

Die dritte Stufe ist das **Vorliegen einer gesichert extremistischen Bestrebung**. Hier bestehen aus Sicht der Behörde keine Zweifel mehr am Vorliegen extremistischer Bestrebungen. Wie schon bei den Verdachtsfällen beobachtet der Verfassungsschutz auch hier die jeweilige Gruppierung oder Einzelperson.

Redaktion: [Marcel Sommer](#)

Sendung: hr INFO, 29.09.25, 13:00 Uhr

Quelle: hessenschau.de, dpa/lhe

Dieser Inhalt ist zeitlich unbegrenzt verfügbar.

Veröffentlicht am 29.09.25 um 12:41 Uhr

 [AfD Hessen](#)

 [Justiz](#)

 [Verfassungsschutz](#)

 [Verwaltung](#)